

1503193-75.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2035386/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 22875183 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 778/22/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2035386 - 89º D.P. JARDIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503193-75.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503193-75.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2035386/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 22875183 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 778/22/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2035386 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELTON JHON SILVA DE SOUSA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "no dia 07 de fevereiro de 2022, por volta das 16h20min, na Rua João Avelino Pinho Mellao, nº 121, Morumbi, nesta capital, ELTON JHON SILVA DE SOUSA, qualificado a fls. 09, e JOÃO PEDRO LIMA PEREIRA, qualificado a fls. 04, agindo em concurso, previamente ajustado e com unidade de desígnios, traziam consigo e guardavam, para fins de tráfico, 100 porções de cocaína, com peso líquido de 13,6g, e 100 porções de cocaína na forma de "crack", com peso líquido de 15,2g, substância causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em

desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência de fls. 06/08, auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, fotografias de fls. 23/25 e laudo de constatação de fls. 27/30", pelo que foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06.

Recebida a denúncia, apenas ELTON foi, até o momento, pessoalmente citado; após defesa preliminar, o recebimento foi ratificado.

Em audiência de instrução, ouviram-se as testemunhas arroladas pelas partes e ELTON foi interrogado.

O laudo toxicológico foi juntado a fl. 102/103.

Em debates, postulou o Ministério Público a condenação do réu, nos termos da denúncia, com base na prova dos autos, enquanto a defesa pugnou pela absolvição, com pleito subsidiário pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e pela mitigação dos rigores da pena.

É o relatório do essencial.

Passo a fundamentar e decidir.

Procede a pretensão punitiva.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada diante do auto de apreensão, noticiando a apreensão dos tóxicos e da mochila encontrados em poder do réu.

Outrossim, a natureza entorpecente ilícita das substâncias apreendidas foi regularmente ratificada pelo laudo toxicológico definitivo.

A autoria é certa.

Silente em fase policial, o réu, em Juízo, trouxe confissão plena.

Pois bem, veja-se que a admissão do acusado acerca da posse das porções de tóxicos está, nesse passo, acorde à palavra de ambos os policiais militares, os quais confirmaram a abordagem e o encontro dos tóxicos guardados na mochila que o réu trazia às costas. Acrescentaram que se trata de local conhecido como ponto de tráfico.

Especialmente diante da admissão de posse das drogas, nada há nos autos a desmerecer os depoimentos dos policiais, que, de resto, sequer conheciam o réu e não teriam motivos concretos para acusá-lo falsamente.

De fato, nada indica ~~o~~ - ao contrário - ~~o~~ que os policiais hajam falseado a verdade, até porque nenhum motivo para tanto foi apresentado. Policiais ou não, importa ao julgador extrair das declarações dos depoentes que se lhe apresentam os necessários elementos para formar sua convicção, de acordo com a credibilidade e valor que atribui a tais elementos, analisando-os logicamente.

Ora, os depoimentos são firmes, não se verificando dubiedades ou titubeios, nem contradições, ao contrário. Os policiais responderam com firmeza a todos os detalhes da ocorrência, e foram unívocos em suas narrativas. Nada aponta mendacidade.

Diante da segurança dos depoimentos policiais, nenhum motivo para que o incriminassem emergindo dos autos, e tampouco se extraindo dos depoimentos quaisquer eivas ou hesitações ou contradições, a condenação pelo crime de tráfico é de rigor.

Afinal, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos já é importante indicativo de que as drogas eram destinadas à entrega a terceiros, mostrando-se despicienda a prova de atos típicos de entrega ou venda dos entorpecentes (os quais, aliás, implicam em outras das condutas típicas previstas no artigo 33, da Lei de Tóxicos, e não àquela irrogada pela denúncia).

Mais a mais, o réu jamais sustentou que as duas centenas de porções de drogas lhe servissem a uso próprio, ao revés: admitiu que as levava para fins de tráfico.

Passo à dosagem das penas.

As circunstâncias judiciais objetivas não revelam dolo acima do mínimo exigido pelo tipo penal, pelo que fixo ao réu a pena-base mínima de CINCO ANOS DE RECLUSÃO, mais QUINHENTOS DIAS-MULTA.

Na segunda fase, sem agravantes, a reprimenda é mantida no piso, eis que eventuais atenuantes não a podem reduzir aquém do piso.

Na terceira fase, entendo que, face às circunstâncias do fato, cabível a redução preconizada pelo artigo 33, § 4º., da Lei de Tóxicos, pois não há provas de

dedicação a atividades criminosas.

Com efeito, o fato anterior que resultou em denúncia contra o réu por tráfico de entorpecentes ainda não teve sua autoria reconhecida nem mesmo em primeira instância e, de outro lado, ocorreu cerca de um ano e meio antes dos fatos aqui tratado. Não há suficientes elementos para afirmar, com segurança (apesar das suspeitas), que o réu se dedique habitualmente à traficância.

Assim, considerando a quantidade e natureza das drogas que o réu levava consigo, aplico redução intermediária e fixo as penas definitivas em DOIS ANOS DE RECLUSÃO, mais DUZENTOS DIAS-MULTA.

Diante da orientação jurisprudencial que já se solidifica nos Tribunais Superiores, inclusive com precedentes vários do Plenário do Supremo Tribunal Federal pelo afastamento do caráter hediondo do chamado tráfico privilegiado, este Juízo considera que não se justifica insistir, de forma indiscriminada, na aplicação da Lei 8072/90 para justificar regime gravoso ao réu que faz jus à aplicação da redutora do artigo 33, § 4º., da Lei de Tóxicos.

Fixo, assim, regime inicial aberto, com substituição da pena ergastular por duas restritivas de direitos, a saber: prestação de serviços comunitários e interdição temporária de direitos, consistente na proibição de frequentar bares, boates, estabelecimentos de dança, prostíbulos e locais similares.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, à míngua de dados que permitam aferir eventual situação econômica mais abastada do réu.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pela Justiça Pública contra ELTON JHON SILVA DE SOUSA, tendo o réu como incurso nas penas do artigo 33, "caput", c.c. seu § 4º., da Lei nº. 11.343/06, CONDENANDO-O, em consequência, às penas de DOIS ANOS DE RECLUSÃO, mais o pagamento de DUZENTOS DIAS-MULTA, cumprindo a pena corporal inicialmente em regime ABERTO.

Presentes os requisitos legais, SUBSTITUO a pena ergastular por prestação de serviços comunitários e interdição temporária de direitos, consoante acima estipulado.

Fixo o valor de cada dia-multa no valor mínimo aplicável, atualizado segundo os critérios legais.

Faculto recurso em liberdade, frente à substituição da pena, expedindo-se alvará de soltura clausulado.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas pelo réu, na forma da Lei.

Autorizo, ao trânsito em julgado, a destruição das amostras de entorpecentes restantes, oficiando-se.

Publicada em audiência.

Saem os presentes intimados.

São Paulo, 27 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA